EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Aposentadoria especial policial. EC n. 103/2019. **Estabelecimento de critérios de inativação idênticos para homens e mulheres policiais**. Inconstitucionalidade material. **Violação de cláusula pétrea.** Art. 60, §4°, IV, da CR. **Afronta aos *princípios da vedação ao retrocesso social, da isonomia material e da dignidade da pessoa humana.***

ASSINADO DIGITALMENTE
DEBORAH DE ANDRADE CUNHA E TONI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL – ADEPOL DO BRASIL, entidade de classe de âmbito nacional, inscrita no CNPJ sob o n. 00.246.718/0001-62, com sede na SRTVS, Quadra 701, Bloco K, Salas 801/802, Edifício Embassy Tower, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-000, vem, por suas advogadas, com fundamento no art. 102, I, "a" e "p", c/c art. 103, IX, da Constituição Federal, e no art. 2°, IX, da Lei n. 9.868/1999, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar

contra o art. 5º, *caput* e §3º, e art. 10, §2º, inciso I, ambos da Emenda Constitucional n. 103/2019, os quais desconsideraram a necessária diferenciação de gênero entre homens e mulheres policiais para fins de aposentadoria especial, pelos fundamentos a seguir expostos.

I - PRELIMINARES: LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL do BRASIL) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, e constitui entidade de classe de âmbito nacional, congregando **Delegados de Polícia das Polícias Civis e Federal**, para a defesa de suas prerrogativas, direitos, interesses e livre exercício do cargo.

Com efeito, a Associação Autora congrega Delegados de Polícia de Carreira do País e, nessa condição, atende o requisito da espacialidade, pois tem atuação transregional e possui associados ou membros em, pelo menos, 09 (nove) estados da Federação, donde se extrai a sua abrangência nacional, conforme requisito previsto no art. 103, IX, da Constituição Federal (CF).

Ademais, a Autora possui, dentre as suas finalidades, a de representar os Delegados de Polícia de Carreira do País – categoria delimitada –, cujos profissionais (Delegados de Polícia Civil e Federal) atuam perante as autoridades judiciárias e administrativas, sendo certo que age na defesa das prerrogativas, direitos e interesses individuais e coletivos da categoria.

Na forma do artigo 3° do seu Estatuto Social, são finalidades da ADEPOL do BRASIL:

> I – congregar os delegados de polícia de carreira brasileiros, zelando pelo bom nome da classe, prestigiando e defendendo, judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira;
> II – promover cursos, conferências, congressos, simpósios, trabalhos em grupo e outras atividades similares sobre assuntos de interesse da classe e da instituição policial;
> III – difundir por meio de estudos, pesquisas, traduções e monografias, processos e métodos modernos de investigação policial, visando essencialmente o respeito à pessoa humana;
> IV – colaborar com a União, Estados, Distrito Federal e

entidades privadas, com estudos e projetos sobre segurança pública;

V – pugnar por remuneração que garanta a independência econômica dos delegados de polícia brasileiros, observado o princípio de isonomia de vencimentos com as carreiras jurídicas;

VI – promover a divulgação de matéria jurídica e de outras matérias formativas e informativas de interesse da classe;

VII – atuar como substituto processual do seu quadro associativo;

VIII – defender o Estado democrático de direito, preservando os direitos e as garantias individuais e coletivos.

Para além disso, a Autora é entidade associativa de âmbito nacional, agregando em segundo grau as entidades associativas representantes dos Delegados de Polícia Civil de todo o Brasil e, portanto, tem os mesmos objetivos de representação profissional das entidades de âmbito estadual, porém com abrangência nacional.

Oportuno rememorar que essa Suprema Corte já reconheceu, em vários casos, que Autora é órgão de atuação política e mantém a legitimidade exigida no Texto Maior para a propositura de ADIs., a exemplo das decisões proferidas nas ADIs n. 3.263/DF, 3.535/DF, 3.600/DF e 3.644/DF, dentre outras.

No que se refere à pertinência temática, os dispositivos ora impugnados pela Requerente (art. 5º, *caput* e §3º; art. 10, §2º, I, todos da Emenda Constitucional – EC – n. 103/2019) introduziram **requisitos previdenciários de inativação sem a necessária diferenciação de gênero entre homens e mulheres, o que culminou na equiparação formal de todos os integrantes das Carreiras Policiais federais para fins de concessão da aposentadoria especial, em absoluta afronta ao princípio da isonomia material.**

É notório, portanto, que o exame da questão constitucional adentra tema de extrema importância para as policiais, haja vista que a EC n. 103/2019, ao estabelecer profundas alterações no sistema da previdência social**, preteriu as**

mulheres policiais, em manifesto retrocesso social – o que não ocorreu com as demais servidoras públicas, que possuem critérios de aposentadoria distintos dos estabelecidos aos homens das respectivas carreiras.

Antes da Reforma da Previdência (EC n. 103/2019), os policiais se aposentavam conforme as regras dispostas na **Lei Complementar n. 51/1985** (LC n. 51/1985). Esse normativo foi posteriormente alterado **pela Lei Complementar n. 144/2014 (LC n. 144/2014)**, que acertadamente introduziu, no regramento específico dos policiais, **a igualdade material entre homens e mulheres, consagrada pela Lei Maior, com a devida diferenciação dos critérios de aposentadoria entre os gêneros.**[1]

A aposentadoria especial dos servidores que exercem atividade policial federal é questão representativa de direito fundamental (*caput* do art. 6º da CF)[2] e constitui um dos pilares da segurança pública do país, cujo zelo compete ao Estado (caput do art. 144 da CF).[3]

Além disso, por se tratar de matéria afeta a direitos fundamentais, a previdência social é formadora da base do ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito. **Essa caracterização traz como consequência inafastável a aplicação do *princípio da vedação do retrocesso social*, que decorre implicitamente do ordenamento constitucional brasileiro.**

---

[1] Art. 2º. O art. 1o da Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 ° O servidor público policial será aposentado:
(...) II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher." (NR)

[2] Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

[3] Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

O mencionado princípio, intimamente ligado à segurança jurídica e à proteção da confiança, **impede que as conquistas relativas aos direitos fundamentais já alcançadas pelo cidadão ou pela sociedade que ele integra sejam desconstituídas.**

Assim, é evidente que, uma vez que os dispositivos ora impugnados contrariam manifestamente os mencionados preceitos fundamentais constitucionais e **atingem diretamente as mulheres policiais representadas pela Autora**, estão presentes o interesse da ADEPOL – BRASIL na causa e a pertinência temática da matéria em comento.

Especificamente em relação às Delegadas de Polícia Civil, que se inserem entre as associadas à Requerente, é imperativo analisar, também para o fim de averiguação de pertinência temática, o impacto da Emenda Constitucional n. 103/2019 sobre os servidores públicos estaduais.

Embora o §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC n. 103/2019, possibilite aos entes federativos a edição de leis complementares para, no âmbito de suas competências, dispor sobre idade e tempo de contribuição diferenciados para os seus servidores, tal fato não blinda os Delegados de Polícia Civil dos Estados de sofrerem os efeitos da Reforma operada em âmbito federal.

É que, sendo concorrente a competência entre a União e os Estados para legislar sobre a previdência social (art. 24 da CF) e cabendo à União dispor sobre **norma gerais,** os Estados acabam por ficar limitados para legislar além do que por ela prescrito e usualmente espelham os termos da legislação federal, especialmente em se tratando de alterações menos benéficas promovidas na Constituição Federal. Aliás, a grande maioria dos entes federados simplesmente estabelece, para seus policiais, o regramento dos policiais federais, **fazendo expressa remissão, em suas legislações, à LC n. 51/1985.**

A prática foi bem observada pelo Min. EDSON FACHIN, Relator da ADI n. 5.039, que, ao tratar da repartição de competências entre União, Estados e Distrito Federal para dispor sobre aposentadoria especial dos servidores policiais, consignou em seu voto:

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ao discorrer sobre a **competência legislativa concorrente**, preconiza a **predominância da legislação editada pela União sobre as normas editadas por Estados e pelo Distrito Federal:** *"(...) Neste caso, porém,* ***editando a União as normas gerais, estas prevalecerão sobre as que houverem sido promulgadas pelos Estados ou pelo Distrito Federal*** *(art. 24, § 4º)."*

Na ADI 2.903, Rel. Min. Celso de Mello, ficou consignada a ***limitação da competência do Estado-membro para legislar além do que prescrito em normas gerais editadas pela União no exercício da competência concorrente.*** *Confira-se: (...) Se é certo, de um lado, que, nas hipóteses referidas no art. 24 da Constituição, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permitam transpor o âmbito das normas gerais, para, assim, invadir, de modo inconstitucional, a esfera de competência normativa dos Estados-membros, não é menos exato, de outro, que o Estado-membro, em existindo normas gerais veiculadas em leis nacionais (como a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, consubstanciada na Lei Complementar nº 80/94), não pode ultrapassar os limites da competência meramente suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá, diretamente, no vício da inconstitucionalidade.* ***A edição, por determinado Estado-membro, de lei que contrarie, frontalmente, critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de normas gerais, pela União Federal ofende, de modo direto, o texto da Carta Política. Precedentes.***

(...)

Nesse sentido, venho ressaltando que há espaços de indeterminação, nos quais os entes, embora sejam legitimados a agir com autonomia, podem sobrepor-se a áreas de competências de outros entes. Em situações como essa, a regra de circunscrever-se à territorialidade não satisfaz plenamente o

> *conflito existente entre elas, pois é preciso, ainda, eleger, entre os entes envolvidos, qual circunscrição prevalecerá.*
> *Não é o caso, porém,* ***quando se trata de normas gerais de previdência social*** *(art. 24, XII, CF), pois as* ***normas estaduais*** *ou municipais,* ***sob o pretexto de estabelecerem regras diferenciadas que atentem para as especificidades de seus servidores****,* ***não podem criar situações que os distingam substancialmente dos servidores dos demais entes da federação****, sob pena de se ferirem os ditames constitucionais lançados no art. 40, da Constituição Federal, e outros princípios nela consagrados, como a igualdade.*
> (...)
> *Diante desse panorama, tenho que os* ***Estados*** *e os Municípios* ***podem****, no exercício da competência legislativa conferida pela Constituição Federal,* ***elaborar leis que regulamentem a aposentadoria dos seus servidores****,* ***desde que não desbordem*** *do conteúdo do art. 40, da CRFB e,* ***especificamente no tocante aos policiais civis, atentem, quanto ao tempo de serviço, à norma geral editada pela União****.*
> (STF, Tribunal Pleno, ADI 5.039. Relator Min. EDSON FACHIN, julgado em 11/11/2020, DJ-e em 25.02.2021, grifos aditados).

Não há sombra de dúvidas, portanto, de que **a EC n. 103/2019 impacta diretamente não apenas as policiais federais, mas também as policiais civis estaduais – ambas representadas pela Requerente.**

No ponto, vale mencionar que, segundo a jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, o fato de o conteúdo material dos dispositivos ora impugnados extrapolar os limites de representação do segmento da referida entidade de classe — por alcançar outras carreiras policiais —, **não afasta a qualidade de agir em controle concentrado.**

Como bem pontuado pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI no julgamento da ADI n. 4.203, "***a exigência de pertinência temática não impede o amplo conhecimento da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários***" (STF, ADI 4.203, Tribunal Pleno, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJ-e 02.02.2015).

É dizer, ainda que os efeitos dos dispositivos impugnados se projetem sobre todas as carreiras policiais – ou seja, extrapolem os limites de representatividade da Entidade Autora –, **nada impede que a ADEPOL do BRASIL se insurja contra o seu conteúdo pela via do controle concentrado quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários.**

Portanto, com fundamento no entendimento jurisprudencial assentado pela Suprema Corte, por estar-se diante do mesmo vício de inconstitucionalidade estendido a todas as carreiras policiais, tem-se configurada a pertinência temática.

Demonstrada a legitimidade ativa da ADEPOL do BRASIL para o ajuizamento desta Ação Direta, bem como a pertinência temática, impõe-se a declaração de **inconstitucionalidade do *caput* e §3º do art. 5° e do inciso I do §2° do art. 10, ambos da EC n. 103/2019**, pelos fundamentos a seguir expostos.

II – DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS: ART. 5°, *CAPUT* E §3°; ART. 10, §2º, INCISO I, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019

Cumpre, ainda, trazer aos autos, de forma sintética e elucidativa, os dispositivos ora impugnados, eivados de inconstitucionalidade, bem como os parâmetros constitucionais violados:

Dispositivo impugnado, acrescentado pela EC n. 103/2019	Inconstitucionalidade imposta pelo dispositivo	Parâmetro constitucional violado
• ***Caput* do art. 5° da EC n. 103/2019:** Art. 5° O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, **observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.**	• **Inconstitucionalidade parcial, ao dispor: "*observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º*", do *caput*, do art. 5° da EC n. 103/2019:** O *caput* do art. 5° estabeleceu às mulheres policiais requisito etário de inativação **idêntico ao exigido dos homens** integrantes das mesmas Carreiras, sem, portanto, a devida diferenciação entre os sexos para fins de aposentadoria, o que **não** ocorreu com as demais servidoras públicas do país.	Art. 1º, inciso III; Art. 3º, inciso IV; Art. 5°, *caput*, inciso I e §1°; Art. 6º, *caput*; Art. 60, §4º, inciso IV;
• **§3° do art. 5° da EC n. 103/2019:**	• **Inconstitucionalidade parcial, ao dispor: "*aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53***	

§ 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos **52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985**.	***(cinquenta e três) anos de idade, se homem",* do §3° do art. 5° da EC n. 103/2019:** O §3° do art. 5°, por sua vez, estabeleceu *aparente* diferenciação dos parâmetros de aposentadoria entre os gêneros. Ocorre que a mencionada distinção é absolutamente ***irrisória* e *insuficiente* para garantir a verdadeira igualdade material entre os sexos**, especialmente se comparada com o histórico das reformas previdenciárias que contemplavam parâmetros efetivos de diferenciação entre os gêneros.	
• **Art. 10, §2º, inciso I da EC n. 103/2019:** I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I	• **Inconstitucionalidade parcial, ao dispor: "*aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos",* do inciso I do §2° do art. 10 da EC n. 103/2019:**	

a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo**, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos;**	Além da idade mínima, o dispositivo igualou **todos os demais critérios (tempo de contribuição e atividade estritamente policial) exigidos dos homens e das mulheres policiais para fins de aposentadoria,** sem promover a devida diferenciação entre os gêneros, o que **não** ocorreu com as demais servidoras públicas do país.	

A análise da tabela acima deixa evidente que as alterações previdenciárias impostas pela EC n. 103/2019 ofendem a *teleologia* dos preceitos constitucionais, porquanto ignoram direitos característicos das servidoras públicas policiais, **que se expõem *diariamente* a permanente risco de sua integridade física e psíquica, em prol de toda sociedade**.

O art. 5°, *caput* e §3°; e o inciso I do §2° do art. 10, todos da EC n. 103/2019, **equipararam requisitos previdenciários entre homens e mulheres policiais, que possuem ostensivas diferenças sociais e fisiológicas e que deveriam ter sido respeitadas pelo constituinte derivado.**

Irrefutável, portanto, a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos, que **(i)** afrontam *os princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso social, da isonomia material e da máxima eficiência e efetividade dos direitos fundamentais*, pilares do Estado Democrático de Direito; e **(ii) violam cláusula pétrea**, pois corrompem o núcleo essencial de direitos fundamentais ao permitir a equivalência de tratamento entre homens e mulheres integrantes das Carreiras Policiais para fins de aposentadoria.

III – MÉRITO

III.a – Inconstitucionalidade material do *caput* e do §3° do art. 5°, bem como do art. 10, §2°, inciso I, ambos da EC n. 103/2019. Afronta aos *princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia material e da máxima eficácia e efetividade dos direitos fundamentais.* Violação à cláusula pétrea protetiva de direitos e garantias individuais. Vedação ao retrocesso social

A Constituição Federal de 1988 representou um importante marco político-jurídico de transição democrática e de institucionalização dos direitos humanos no país. **Entre os seus axiomas fundamentais, destacam-se o reconhecimento dos direitos individuais e sociais das mulheres; e a asserção do *princípio da isonomia*, corolário da dignidade da pessoa humana.**

Nesse contexto, desde a redação originária do art. 40, III, da CF[4], **foram estabelecidos critérios diferenciados de inativação para homens e para mulheres.**

Para as mulheres, sempre se exigiu 5 (cinco) anos a menos de tempo de serviço ou de idade para a concessão da aposentadoria voluntária.

Essa distinção de tratamento entre homens e mulheres para fins previdenciários, contudo, **foi arbitrariamente desconsiderada por ocasião da**

---

[4] **Redação originária da CF:**
Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço**, se homem**, e aos trinta, **se mulher**, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, **se professor**, e vinte e cinco, **se professora**, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, **se homem**, e aos vinte e cinco, **se mulher**, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, **se homem**, e aos sessenta, **se mulher**, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
Redação dada pela EC n. 20/1998:
Art. 40. (...) III (...) a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, **se homem**, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, **se mulher**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
b) sessenta e cinco anos de idade, **se homem**, e sessenta anos de idade, **se mulher**, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

edição da EC n. 103/2019, especialmente no regramento atinente à Carreira Policial, diferentemente das regras de transição impostas por emendas constitucionais anteriormente promulgadas, que **sempre** preservaram esses requisitos reduzidos (diferenciados).

No ponto, é de suma relevância destacar que a Constituição garante aos servidores públicos que exercem atividades de risco – caso das mulheres integrantes da Carreira Policial – a concessão de aposentadoria especial, nos termos definidos em lei complementar.

A adoção de requisitos e de critérios diferenciados para a aposentação dos servidores que laboram sob condições especiais remonta à Constituição de 1946, fundamento de validade da Lei n. 3.313/1957, primeiro diploma legal a normatizar o regime previdenciário dos policiais de forma apartada das demais carreiras do serviço público.

Com o advento da Constituição de 1967 e a promulgação da Emenda Constitucional n. 1/1969, passou-se a exigir a edição de lei complementar, e não apenas de lei ordinária, para regulamentar o regime previdenciário dos servidores públicos submetidos ao exercício de atividades especiais.

Foi, então, editada a **LC n. 51/1985**, que regulamentou a aposentadoria do servidor público policial e estabeleceu requisitos e critérios diferenciados para a sua inativação. **Por ter sido publicada antes da Constituição de 1988** – que, repita-se, representou o marco legal para a igualdade material entre homens e mulheres –, **a referida Lei Complementar não promoveu diferenciação alguma entre os gêneros para fins de aposentadoria.**

A redação originária da LC n. 51/1985, em seu art. 1º, determinou que os policiais, **independentemente do sexo,** teriam direito às seguintes modalidades de aposentadoria:

> **i) voluntária integral**, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que pelo menos 20 (vinte) deles se dessem em cargo de natureza estritamente policial; ou

> **ii) compulsória**, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, independentemente da natureza dos serviços prestados.

Assim, durante a vigência da LC n. 51/1985 com sua redação original, os servidores públicos homens inseridos na regra geral aposentavam-se após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, **enquanto os servidores policiais adquiriam esse direito após completados 30 (trinta) anos de serviço.** Ou seja, para os homens policiais havia uma **redução de 5 (cinco) anos**, justamente em razão de, cotidianamente, se exporem a atividades de patente risco.

Por sua vez, as mulheres enquadradas no regime geral tinham direito à aposentadoria após 30 (trinta) anos de contribuição – 5 (cinco) anos a menos que os servidores públicos homens inseridos na mesma regra geral (35 – trinta e cinco – anos) –, enquanto as mulheres policiais reuniam os requisitos para a aposentação somente após completados os mesmos 30 (trinta) anos exigidos no regime geral para as servidoras públicas, sem qualquer espécie de redutor de tempo.

À toda evidência, era patente a inconstitucionalidade do tratamento conferido às policiais mulheres:

> **(i)** aos homens policiais – submetidos à atividade de risco e, portanto, beneficiários de aposentadoria especial –, era garantida a diferenciação de exatos 5 (cinco) anos se comparados com o tempo de aposentadoria necessário para um servidor público inserido no RPPS se aposentar. **Logo, o servidor geral se aposentava com 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, ao passo que o servidor policial se aposentava com 30 (trinta) anos;**
>
> **(ii)** às mulheres policiais – também submetidas à atividade de risco e, *supostamente*, beneficiárias de aposentadoria especial –, no entanto, eram exigidos os mesmos requisitos

necessários à inativação das servidoras públicas em geral. **É dizer, tanto a servidora inserida no regime geral quanto a mulher policial se aposentavam com 30 (trinta) anos de contribuição, sem nenhuma diferenciação;**

(iii) por consequência, aos **homens e mulheres policiais** era exigido exatamente o **mesmo** tempo de contribuição necessário à inativação voluntária das demais servidoras submetidas ao RPPS, **ou seja, as mulheres policiais, além de se aposentarem com tempo igual ao exigido das servidoras em geral, ainda tinham que cumprir o mesmo requisito exigido dos homens policiais, qual seja, 30 (trinta) anos, sem qualquer fator redutor de tempo.**

Essa inconstitucional equivalência entre os homens e as mulheres policiais perdurou **até a edição da LC n. 144/2014, que alterou o art. 1º da LC n. 51/1985 e finalmente introduziu, no regramento dos policiais, a igualdade *material* entre os sexos consagrada pela Constituição de 1988.**

Nessa linha, a nova dicção legal do art. 1° da LC n. 51/1985, com redação dada pela LC n. 144/2014, passou a estabelecer a **devida diferenciação de gênero** por meio da instituição de requisitos diferenciados para fins de aposentadoria dos integrantes das Carreiras Policiais:

> Art. 1º O servidor público policial será aposentado:
> (...) II – voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:
> **a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;**
> **b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.**

Embora a LC n. 51/1985 tenha se harmonizado aos preceitos constitucionais após a edição da LC n. 144/2014, **a última Reforma da Previdência, instituída pela EC n. 103/2019, ao estabelecer profundas alterações no sistema de previdência social, acabou por – novamente – preterir as mulheres policiais ao estabelecer critérios de inativação idênticos aos exigidos dos homens integrantes das mesmas Carreiras, o que não ocorreu com as demais servidoras públicas do país.**

Não são necessários maiores esforços para se verificar que a proteção constitucionalmente almejada para as mulheres policiais, desconsiderada pela Administração Pública até a edição da LC n. 144/2014 (ou seja, por mais de 25 – vinte e cinco – anos), **foi novamente desprezada pelo constituinte derivado com a promulgação da EC n. 103/2019**.

O art. 5°, *caput*, da referida Emenda dispõe que os policiais ingressos no serviço público **antes da promulgação da Emenda** terão direito à aposentadoria "*na forma da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1995*", desde que observada a **idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos**:

> Art. 5º **O policial civil do órgão a que se refere** o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os **incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal** e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo **que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º**.
> (...)
> § 3º Os servidores de que trata o *caput* **poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos**

> **53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem**, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

Como se pode notar, o *caput* do art. 5º, ao criar requisito de inativação inexistente na LC n. 51/1985 (idade mínima), equiparou *formalmente* homens e mulheres policiais, em flagrante desrespeito aos ditames constitucionais.

O §3º do art. 5º da EC n. 103/2019, por sua vez, apesar de estabelecer alguma diferenciação de gênero no âmbito das carreiras Policiais, regulamenta apenas a aposentadoria daqueles que puderem se beneficiar da "*regra do pedágio*". Ainda assim, a diferença de **apenas 1 (um) ano de idade** exigida dos homens e das mulheres policiais para a inativação (53 e 52 anos, respectivamente) é ***irrisória*** **e *insuficiente* para garantir a verdadeira igualdade *material* entre os sexos.**

Nessa linha, o inciso I do §2° do art. 10[5] da referida Emenda dispõe que, até que nova lei complementar seja editada para regulamentar a aposentadoria especial dos policiais, **homens e mulheres ingressos no serviço público após a promulgação da Emenda** apenas poderão se aposentar, **independentemente do sexo,** depois do preenchimento de requisitos idênticos para ambos, a saber: **(i) 55**

[5] Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.
(...)
§ 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:
I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, **o policial dos órgãos a que se referem** o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e **os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal** e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, **aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos .**

(cinquenta e cinco) anos de idade; (ii) 30 (trinta) anos de contribuição; e (iii) 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial.

O referido dispositivo, portanto, foi mais adiante e estabeleceu que, para fins de aposentadoria voluntária, além da observância da idade mínima equivalente, as mulheres policiais ingressas no serviço público **após** a promulgação da referida Emenda **também precisarão cumprir os mesmos requisitos exigidos dos homens policiais**, **sem qualquer tipo de redutor de tempo de contribuição ou de tempo de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial** - hipótese que se mostra ainda mais absurda.

Historicamente, devido aos *fatores sociais* e *biológicos*, **sempre foi conferido às servidoras públicas o direito de se aposentarem com 5 (cinco) anos a menos que os homens integrantes das mesmas carreiras**, seja em relação ao fator idade, seja em relação ao fator tempo de contribuição.

Por consequência lógica, a EC n. 103/2019 deveria ter garantido às mulheres policiais a mesma diferenciação de 5 anos em todos os requisitos exigidos para fins de aposentadoria, a fim de que:

> **(i)** As mulheres policiais que ingressaram **antes da EC n. 103/2019** tenham direito de se aposentar quando alcançada a **idade mínima de 50 (cinquenta) anos,** observados os demais requisitos da LC n. 51/1985 (inteligência do art. 5º, *caput*, da EC n. 103/2019);
>
> **(ii)** As mulheres policiais que ingressaram **antes da promulgação da EC n. 103/2019** tenham direito de se beneficiar da "*regra do pedágio*" aos **48 (quarenta e oito) anos de idade**, ou seja, 5 (cinco) anos a menos da idade exigida dos homens policiais (inteligência do art. 5º, §3º, da EC n. 103/2019); ou
>
> **(iii)** As mulheres policiais que ingressaram **após a EC n. 103/2019** tenham direito de se aposentar após cumpridos

50 (cinquenta) anos de idade, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (inteligência do art. 10, §2°, I, da EC n. 103/2019).

Como se percebe, apesar dos avanços introduzidos pela LC n. 144/2014 ao garantir a diferenciação de gênero no âmbito das Carreiras Policiais, **a EC n. 103/2019 promoveu verdadeiro retrocesso social**, vez que **restabeleceu as distorções presentes na redação original da LC n. 51/1985, incompatíveis com os princípios constitucionais consagrados pela Constituição de 1988**.

Ora, com o advento da Constituição de 1988, constituiu-se como *pilar* do Estado Democrático de Direito o *princípio da dignidade da pessoa humana*[6], bem como o direito fundamental à isonomia *material* e à máxima eficácia e efetividade dos direitos fundamentais[7], já que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a "*promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação*"[8].

Tais fundamentos, que gozam de *máxima proteção constitucional*, deveriam ter sido *estritamente* observados pelo constituinte derivado quando da edição da EC n. 103/2019, o que não ocorreu.

Justamente para evitar que direitos e garantias fundamentais inerentes a todo cidadão sejam violados, a dignidade da pessoa humana é definida como a *base de todos os direitos fundamentais e sociais* existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

Por meio desse princípio axiológico, que irradia normatividade para todo o sistema de regras e princípios constitucionais, percebe-se que a proteção ao indivíduo e ao seu bem-estar passaram a ser um fim para o Estado.

[6] Art. 1°, inciso III, da CF.

[7] Art. 5°, *caput* e §1°, da CF.

[8] Art. 3°, inciso IV, da CF.

Por isso, é vedado ao constituinte reformador negar vigência aos direitos fundamentais, a exemplo da igualdade *material* entre os sexos, conforme bem esclarecido pelo professor e Ministro do STF LUÍS ROBERTO BARROSO:

> (...) **é a partir do núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana que se irradiam todos os direitos materialmente fundamentais**, **que devem receber proteção máxima, independentemente de sua posição formal, da geração a que pertencem e do tipo de prestação a que dão ensejo.** (...)
>
> Diante disso, a moderna doutrina constitucional, sem desprezar o aspecto didático da classificação tradicional em gerações ou dimensões de direitos, **procura justificar a exigibilidade de determinadas prestações e a intangibilidade de determinados direitos pelo poder reformador na sua essencialidade para assegurar uma vida digna**. (...)
>
> **Em suma: não apenas os direitos individuais, mas também os direitos fundamentais materiais como um todo estão protegidos em face do constituinte reformador ou de segundo grau**.[9]

Como os direitos fundamentais e sociais são consequência inequívoca da elevação da dignidade da pessoa humana à *centralidade* do ordenamento jurídico e, portanto, **intangíveis**, **não poderia a EC n. 103/2019 restabelecer a equivalência *formal* de tratamento entre ambos os sexos**.

Ao assim fazê-lo, a norma impugnada violou preceitos fundamentais sob o manto da proteção prevista no art. 60, §4°, inciso IV, da Carta Magna[10] –

[9] BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Editora Saraiva, 2009. p. 178-180.

[10] Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

Cláusula Pétrea –, quais sejam: **(i)** a dignidade da pessoa humana; **(ii)** o direito à previdência social; **(iii)** a máxima eficiência e efetividade dos direitos fundamentais; bem como **(iv)** o direito fundamental à isonomia *material* entre homens e mulheres.

Como já mencionado, o *princípio da vedação ao retrocesso social* está intimamente ligado às noções de segurança jurídica e de proteção da confiança, o que impede que as conquistas relativas aos direitos fundamentais já alcançadas pelos cidadãos sejam desconstituídas.

Em outras palavras, qualquer medida atinente à redução, à supressão e à diminuição, **ainda que parcial**, de direito social já materializado no âmbito do ordenamento jurídico e na consciência geral da população é amplamente vedada pelo ***princípio da vedação ao retrocesso social***, o que limita a atuação do Congresso Nacional na seara dos direitos fundamentais[11].

Nessa linha, o tratamento diferenciado concedido às mulheres pela Constituição de 1988 tem explicação lógica e decorre de um forte **contexto histórico-social**, que submete a mulher *diariamente* à **dupla jornada de trabalho** – tempo dedicado ao emprego e ao cuidado da família e do lar –, além do **fator orgânico/biológico**, elementos que, somados, provocam a **sobrecarga da mulher** em comparação ao homem.

O princípio da isonomia, *materialmente* considerado, assegura a **todo cidadão brasileiro o tratamento corretivo de desigualdades**, o que autoriza, por exemplo, a promoção de diferenciações legítimas, como é o caso da concessão da aposentadoria especial aos integrantes das Carreiras Policiais, com a devida diferenciação de gênero.

Para dar efetividade a tal princípio – que visa a tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida e na proporção de suas desigualdades –, **a Constituição previu uma série de normas que conferiram**

(...) § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

(...) IV - os direitos e garantias individuais.

[11] ZUBA, Thais Maria Riedel de Resende. Direito previdenciário e o princípio da vedação do retrocesso. São Paulo: Ltr, 2013. 301 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 5. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.p. 158-159.

tratamento diferenciado às mulheres, a fim de reafirmar, positivamente, sua condição de *igualdade material* perante os homens.

O STF, no paradigmático julgamento do **Tema 452 de sua Repercussão Geral[12],** ao examinar a isonomia de gênero no âmbito da previdência complementar, chancelou o seu entendimento de que podem e devem ser estabelecidos "***requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens***" (...) devido à "***prevalência das regras de igualdade material***" (STF, RE n. 639.138, Tribunal Pleno, Relator Ministro GILMAR MENDES, Relator p/ Acórdão EDSON FACHIN, REPERCUSSÃO GERAL, **DJ-e 16.10.2020**).

Esse mesmo entendimento foi defendido pelo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO no "S*eminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política*", organizado pela *Yale Law School*, ocasião em que, de forma bastante didática, esclareceu que "*a igualdade veda a hierarquização dos indivíduos e as desequiparações infundadas,* ***mas impõe a neutralização das injustiças históricas, econômicas e sociais, bem como o respeito à diferença***"[13].

Não se pode deixar de mencionar, ainda, o caso paradigmático trazido à deliberação da Suprema Corte no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 6.254, 6.256, 6.279, 6.289, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916, 6.255, 6.258, 6.271, 6.361 e 6.731, que igualmente questionam a constitucionalidade de diversos dispositivos da EC n. 103/2019.

Para o que importa à presente demanda, a maioria formada do Plenário do STF (sete dos onze Ministros) entendeu necessário conferir ao §5º do art. 26 da EC n. 103/2019 interpretação conforme à Constituição para garantir que determinado benefício previdenciário concedido às mulheres do Regime Geral de

---

[12] **Tese fixada pelo STF no Tema 452**: É inconstitucional, **por violação ao princípio da isonomia (CF/88, art. 5º, I)**, cláusula de contrato de previdência complementar que, **ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição**.

[13] BARROSO, Luís Roberto; OSORIO, Aline. Sabe com quem está falando?": Notas sobre o princípio da igualdade no Brasil contemporâneo. Texto-base da apresentação no "*Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política*" – SELA, organizado pela Yale Law School. Rio de Janeiro, 11-14 de junho de 2014. Disponível em: *https://www.redalyc.org/pdf/3509/350944882008.pdf*

Previdência Social (RGPS) aplique-se *"de igual modo e sem distinção"* às servidoras públicas, indevidamente equiparadas aos homens do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Para melhor contextualizar, o dispositivo questionado[14] estabelece que a aposentadoria (no âmbito do RPPS ou do RGPS) corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética das remunerações de todo o período contributivo (*caput* do art. 26*)*, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano que exceder os 20 (vinte) anos de contribuição (§2° do art. 26).

O §5° do art. 26 estabelece, no entanto, que referido acréscimo deve ser minorado para 15 (quinze) anos para aqueles que exercerem atividades especiais (tendo em vista o menor tempo contributivo) ou *"para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social".*

Ao assim fazê-lo, o dispositivo acabou por considerar que a necessária diferenciação de gênero entre homens e mulheres **apenas seria válida ao RGPS** (acréscimo de 2% para cada ano que exceder 20 anos para homens e 15 anos para mulheres), enquanto homens e mulheres do RPPS foram igualmente vinculados à mesma regra de acréscimo de pontos (acréscimo de 2% para cada ano que exceder 20 anos, para ambos os sexos).

---

[14] Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
(...)
§ 2° O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1°, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:
(...)
§ 5° **O acréscimo a que se refere o caput do § 2° será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição** para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1° do art. 19 e o inciso I do art. 21 e **para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social.**

No brilhante voto proferido pelo Min. EDSON FACHIN, integralmente acompanhado pelos Ministros DIAS TOFFOLI, CARMEN LÚCIA, ROSA WEBER, ANDRÉ MENDONÇA, ALEXANDRE DE MORAES E LUIZ FUX, destacou-se a impossibilidade de a EC n. 103/2019 estabelecer critérios formalmente idênticos entre homens e mulheres, **inclusive em relação a requisitos etários**:

> **Reputo que as condições estruturalmente discriminatórias contra as mulheres no país fizeram com que, ao longo do tempo, a Constituição estabelecesse mecanismos etários e temporais de compensação dessa realidade.**
> Isso se deve à constatação de que vige entre nós uma divisão sexual do trabalho desfavorável às mulheres, que acumulam o ônus atinente ao gerenciamento do espaço privado e do cuidado, acumulando-o, não raro, com a vida laboral, no que se convencionou chamar de "dupla jornada". **Essa realidade é ampla e transversaliza as distintas formas de família, não deixando de impactar certamente as servidoras públicas**.
> (...)
> **A situação deve ser julgada com lentes que retirem os véus das desigualdades e afirmem a posição feminina onde essa se mostra vulnerabilizada, subjugada e desfavorável.** Essa é a orientação do Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº. 128/2022.
> **Essa é a determinação da Constituição da República que exige uma compreensão sofisticada da igualdade material por ela** promovida, que visa promover pessoas igualmente livres. **No que se refere aos requisitos etários e ao cômputo geral dos benefícios**, conforme previsto no art. 26, §5º, **não me parece que a Emenda Constitucional nº. 103/2019 possa discriminar onde discriminou e da forma que o fez,**

violando-se a cláusula de igualdade, prevista no art. 5º, I, da Carta da República.

À luz da ordem constitucional vigente e da jurisprudência consolidada do STF, **não** há, portanto, como conceber que as mulheres policiais devam se submeter a idênticos critérios de aposentação estabelecidos para os homens, **pois tal situação as colocaria em condição díspar – tanto em relação aos homens, como em relação às demais servidoras públicas do país.**

Logo, as alterações promovidas pela Reforma da Previdência, ao afastarem a tão almejada igualdade material entre homens e mulheres, violam a essência do *princípio da máxima eficiência e efetividade dos direitos fundamentais*, **o qual impõe que seja atribuído à norma fundamental o sentido que lhe confira a maior efetividade possível, com vistas à realização concreta de sua função social.**

O que, de início, pode soar como uma efetivação do princípio de que homens e mulheres são iguais perante a lei, é, na verdade, **um enorme distanciamento da consagração da igualdade *material* entre os gêneros, de forma que essa equivalência de tratamento entre homens e mulheres policiais se mostra extremamente nociva para as servidoras, especialmente as mães de família.**

À toda evidência, a existência de requisitos diferenciados (reduzidos) de aposentadoria voluntária é medida *imprescindível* à garantia da isonomia de gênero, **exatamente como prevê a Constituição para todas as mulheres, à exceção das mulheres policiais (após a introdução das normas ora impugnadas no ordenamento jurídico).**

Está configurada, portanto, a patente inconstitucionalidade dos dispositivos da EC n. 103/2019 questionados nesta ADI, por **(i)** afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso social, da isonomia material e da máxima eficiência e efetividade dos direitos fundamentais, tidos como pilares do Estado Democrático de Direito; bem como por **(ii)** violação de cláusula pétrea, pois corrompem o núcleo essencial de direitos fundamentais

ao permitir a equivalência de tratamento entre homens e mulheres integrantes das Carreiras Policiais para fins de aposentadoria.

Deve, assim, ser julgada procedente a presente *Ação Direta de Inconstitucionalidade,* a fim de se declarar a inconstitucionalidade *parcial* de expressões constantes no *caput* e do §3º do art. 5°, bem como do inciso I do §2° do art. 10, ambos da Emenda Constitucional n. 103/2019, nos termos dos pedidos, os quais desconsideraram a necessária distinção de tratamento entre homens e mulheres policiais para fins previdenciários.

Consequentemente, deve-se conferir interpretação conforme à Constituição para garantir às mulheres integrantes da Carreira Policial que ingressaram:

> **(i) antes da promulgação da EC n. 103/2019**: a possibilidade de se aposentarem mediante o preenchimento dos **demais requisitos dispostos na LC n. 51/1985, observada a idade mínima de 50 (cinquenta) anos** – ou seja, deve-se garantir a aplicação da diferença de 5 (cinco) anos em relação à idade mínima dos homens (**proporção, como visto no presente tópico, historicamente aplicada para distinguir os parâmetros de inativação entre os gêneros - inteligência do art. 5º, §3º, da EC n. 103/2019);**
>
> **(ii) antes da promulgação da EC n. 103/2019: a possibilidade de se beneficiarem da *"regra do pedágio"* aos 48 (quarenta e oito) anos de idade, ou seja, 5 (cinco) anos a menos da idade exigida dos homens policiais (inteligência do art. 5º, §3º, da EC n. 103/2019); ou**
>
> **(iii) após a promulgação da EC n. 103/2019**, a possibilidade de se aposentarem mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: **50 (cinquenta) anos de idade, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 20 (vinte) anos de**

exercício em cargo de natureza estritamente policial – garantindo-se também a aplicação da **diferença de 5 (cinco) anos** em relação aos demais requisitos exigidos dos homens policiais (inteligência do inciso I, §2°, do art. 10, da EC n. 103/2019).

Como forma de demonstrar que as motivações que levaram o constituinte derivado a equiparar os homens e as mulheres policiais na Reforma da Previdência não possuem qualquer respaldo fático, histórico-social e/ou jurídico, o tópico seguinte abordará as diversas desigualdades ainda existentes entre homens e mulheres, que impõem a manutenção da diferenciação material entre ambos os sexos, por meio da análise de dados concretos e de estudos sobre o tema.

III.b - Inconstitucional equivalência de tratamento etário entre homens e mulheres policiais. Violação ao *princípio da isonomia*. Desconsideração da necessária diferenciação de gênero. Diferenças fisiológicas

Conforme exposto, a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso I, dispõe que "*homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, (...)*", de modo a garantir, *no âmbito formal*, tratamento equânime entre os indivíduos. Sabe-se, no entanto, que apenas a salvaguarda da igualdade formal se demonstra insuficiente, na medida em que desconsidera desigualdades e peculiaridades históricas e culturais de grupos sociais menos desfavorecidos.

Sob essa perspectiva, ROBERT ALEXY defende que "*se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o tratamento desigual é obrigatório*"[15]. Fatores como gênero, raça, classe social, entre outros, justificam a busca pela **isonomia material** e legitimam o tratamento desigual, a fim de gerar diferenciações capazes de suprir as desigualdades existentes.

[15] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 410.

Por esse motivo, quando se tratava de matéria afeta à seguridade social das mulheres, o Constituinte, **até a Reforma da Previdência promovida pela EC n. 103/2019**, sempre ponderou sobre **(i)** a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho; **(ii)** o fator biológico para justificar o tratamento diferenciado, inclusive pela menor resistência física da mulher; e **(iii)** o componente social, pelo fato de ser comum o acúmulo de atividades pela mulher no lar e no ambiente de trabalho – atualmente intitulada como "tripla jornada de trabalho da mulher[16]".

Fato é que, mesmo após 33 (trinta e três) anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, os critérios utilizados pelo Constituinte originário para justificar a aplicação de tratamento desigual entre homens e mulheres ainda servem de parâmetro, uma vez que se vislumbram escassos avanços em relação ao enfrentamento da desigualdade de gênero no Brasil.

Não obstante, na tentativa de justificar a equiparação *formal* de gênero promovida pela Reforma da Previdência, o legislador, na **Exposição de Motivos da PEC n. 287/2016**[17] – convertida posteriormente na EC n. 103/2019 – discorre sobre **(i)** a maior expectativa de vida das mulheres em comparação aos homens; **(ii)** a suposta superação da "*dupla jornada*", com maior inserção das mulheres no mercado regular de trabalho; bem como **(iii)** a tendência internacional de igualar as idades previdenciárias.

Em que pese o esforço argumentativo, tais razões não são compatíveis com a realidade fática brasileira. Conforme será minudenciado no presente tópico, **não existem razões concretas aptas a justificar as alterações nos regramentos previdenciários, que permitam, legitimamente, igualar os direitos e garantias entre os gêneros.**

---

[16] Mota-Santos, C., Azevedo, A. P. de., & Lima-Souza, Érica. (2021). A Mulher em Tripla Jornada: Discussão Sobre a Divisão das Tarefas em Relação ao Companheiro. *Revista Gestão & Conexões*, *10*(2), 103–121. https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087.2021.10.2.34558.103-121

[17] https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D8196375172B9A335E5D28EAEFA2C8E9.proposicoesWebExterno2?codteor=1514975&filename=PEC+287/2016

O próprio legislador, ao pontuar que "***a inserção da mulher no mercado de trabalho, ainda que permaneça desigual****, é expressiva e* ***com forte tendência de estar no mesmo patamar do homem em um futuro próximo****",* reconhece as diferenças alarmantes no tratamento conferido às mulheres.

Na referida exposição de motivos, reconhece-se, ainda, que "***embora ainda se identifique diferença de tratamento da mulher no mercado de trabalho brasileiro****, (...)* ***o contingente de mulheres que se dedicam aos afazeres domésticos*** *de 15 a 29 anos de idade* ***caiu de 88,2% para 84,6% entre 2004 e 2014****.* ***Mais do que isso, o número médio de horas semanais dedicadas a essas atividades diminuiu de 23,0 para 20,5 horas no mesmo período*****".**

Percebe-se, de imediato, que os dados trazidos no âmbito da exposição de motivos para ilustrar as mudanças *supostamente progressivas* são, na realidade, indícios da remanescente desigualdade de gênero presente na sociedade brasileira. Ora, **em 10 (dez) anos, o índice de mulheres que se dedicam aos afazeres domésticos "*caiu*" 3,6% (três vírgula seis por cento)**, o que equivale a meros 0,36% (zero vírgula trinta e seis por cento) por ano.

Não há como se considerar os mencionados percentuais como evolução apta a igualar sobremaneira o regramento previdenciário entre os gêneros, especialmente quando se trata da Carreira Policial, em que há a submissão a atividades de patente risco.

Desconsiderar tal desequilíbrio – reconhecido, inclusive, pelo próprio legislador – **é ferir o princípio da isonomia *material*, consagrado como direito fundamental pelo texto constitucional.**

Assim, ao contrário do consignado na exposição de motivos da PEC 287/2016, no sentido de que a desigualdade de gênero diminuiu de forma "*acelerada*" e "*gradativa*" no Brasil, as informações divulgadas pela Nota Técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), elaborada no ano de 2017, demonstram exatamente o *inverso*.

Conforme se constata da referida nota, seriam necessários 190 (cento e noventa) anos para que 90% (noventa por cento) dos homens inseridos no mercado de trabalho se envolvessem em tarefas domésticas[18].

Quanto à "*superação*" da "*dupla jornada*" também mencionada na exposição de motivos – em razão da *suposta* maior inserção das mulheres na jornada de trabalho –, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em 2021[19] demonstram que, na realidade, apenas no ano de 2019, **o tempo em que as mulheres se dedicaram aos cuidados de familiares/terceiros ou aos afazeres domésticos foi quase o dobro de tempo despendido pelos homens – respectivamente, 21,4 (vinte e um vírgula quatro) horas semanais e 11 (onze) horas.**

No mesmo sentido é o relatório divulgado em 2019 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cuja conclusão foi a de que "*as mulheres são responsáveis por 80% das tarefas domésticas, **o que restringe sua participação efetiva no mundo do trabalho***"[20].

Em setembro de 2020, um novo estudo da OIT apontou que "***93%** das pessoas que realizam trabalho doméstico na região* [América Latina e Caribe] ***são mulheres***"[21].

Após a Pandemia do vírus Covid-19, as desigualdades de gênero se tornaram ainda mais alarmantes. Segundo Nota Técnica elaborada pela OIT, "*América Latina e Caribe: Políticas de igualdade de gênero e mercado de trabalho*

---

[18]http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7993?mode=simple&msclkid=0574cae4d0ac11ec816261cd936fe47d

[19] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas de Gênero - Indicadores sociais das mulheres no Brasil. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-genero-indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html?=&t=resultados

[20] Organização Internacional do Trabalho. **Lacunas de gênero persistentes no trabalho exigem a adoção de medidas transformadoras na América Latina e no Caribe.** 27 ago. 2019. Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_716777/lang--pt/index.htm.

[21] **Um novo normal com igualdade salarial entre homens e mulheres.** Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_755717/lang--pt/index.htm

*durante a pandemi*a", divulgada em março de 2022, **91% (noventa e um por cento) do trabalho doméstico *na América Latina e no Caribe* é exercido por mulheres**[22].

Os dados mais recentes evidenciam, portanto, que a sociedade brasileira evoluiu, **pouco ou quase nada**, **no quesito do enfrentamento das desigualdades de gênero.**

Dessa forma, **ainda que *eventualmente* as mulheres possuam maior expectativa de vida em comparação aos homens** – conforme mencionado na exposição de motivos da PEC n. 287/2019 –, **elas também se encontram submetidas a mais horas de trabalho e, ainda, com maior desgaste causado pela dupla/tripla jornada** – não remunerada, relacionada aos trabalhos domésticos –, **com consequentes, *e irreparáveis*, impactos à sua saúde física e mental.**

Tais implicações são ainda mais severas se atreladas ao esforço exercido pelas **mulheres policiais**, cotidianamente expostas a atividades de **elevado risco de vida, além de periculosas e insalubres**.

Isso porque, por mais que as mulheres tenham plenas condições de exercer toda e qualquer função executada por um homem, **as determinações biológicas (homem e mulher)[23] devem ser consideradas quando se avalia a idade mínima e o tempo de contribuição exigidos, especialmente quando se discute sobre as atividades e as funções exigidas pelas Carreiras Policiais.**

Portanto, os dados alarmantes apenas demonstram que os critérios apresentados pelo Constituinte na exposição de motivos da PEC n. 287/2016 (posteriormente convertida na EC n. 103/2019), na tentativa de justificar a equivalência de tratamento entre homens e mulheres policiais, **não representam a realidade fática vivenciada pelas mulheres na sociedade brasileira**.

---

[22] Organização Internacional do Trabalho. América Latina e Caribe: Políticas de igualdade de gênero e mercado de trabalho durante a pandemia.

[23] CAPPELLE, Mônica Carvalho Alves. O trabalho feminino no Policiamento Operacional: subjetividade, relações de poder e gênero na oitava região da Polícia Militar de Minas Gerais. Doutorado (Administração) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 2006.

Sob o ponto de vista do *princípio da isonomia material,* a equiparação de idade entre homens e mulheres somente poderia ser legitimada ante a constatação de que as desigualdades de gênero na sociedade foram reduzidas consideravelmente, seja em relação às **ocupações externas** – com remunerações, taxa de emprego, participação e número de horas mais equitativas entre os sexos –, seja em relação aos **afazeres domésticos** – com uma divisão mais equilibrada das tarefas no âmbito familiar.

Nessa lógica, uniformizar os requisitos para fins de concessão da aposentadoria, sem quaisquer considerações à *heterogeneidade* de gênero presente na sociedade, **perpetua** uma posição de desigualdade enraizada na sociedade brasileira.

Conforme ensina CELSO RIBEIRO BASTOS, "(...) ***homens e mulheres não são, em diversos sentidos, iguais,*** *sem que com isso se queira afirmar a primazia de um sobre o outro. O que cumpre notar é que,* ***por serem diferentes, em alguns momentos haverão forçosamente de possuir direitos adequados a estas desigualdades"***[24].

Corrobora tal entendimento o notável voto proferido pelo Ministro EDSON FACHIN no paradigmático julgamento do **Tema 452 da repercussão geral**, ocasião em que o STF estabeleceu a aplicação do princípio da **igualdade *material*** entre homens e mulheres no âmbito da previdência complementar:

> (...) **a existência de diversos fatores que contribuem para tratamento desigual entre homens e mulheres no mercado de trabalho**, tais como a vinculação entre o trabalho formal e a proteção conferida pelos sistemas contributivos; os papéis sociais tradicionais desempenhados pelos gêneros na sociedade (homem provedor, mulher cuidadora); a participação menor (embora crescente) da mulher no mercado de trabalho; a remuneração inferior ao trabalho da

[24] BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 18.

> mulheres, bem como a falta de reconhecimento das tarefas de cuidado, geralmente desempenhada por mulheres.
> **Os requisitos diferenciados para inativação das mulheres buscam, desta forma, minorar os impactos enfrentados pelas mulheres em razão da desigualdade de gênero** – na vida em sociedade e no mercado de trabalho. **As regras distintas para aposentação das mulheres foram insertas pelo constituinte com evidente propósito de proclamar *igualdade material – não se limitando à igualdade meramente formal*.**
> Com efeito, **a isonomia formal**, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres**. Não impede**, **todavia, que sejam enunciadas regras mais benéficas às mulheres diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis ao gênero masculino.**
> (STF, RE n. 639138, Tribunal Pleno, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Repercussão Geral, DJ-e 16.10.2020 – grifos aditados).

Nessa mesma linha, quando do julgamento do **Tema 528 da Repercussão Geral**, essa Suprema Corte elencou diversos parâmetros abarcados pela própria Constituição que justificam a adoção de tratamento diferenciado entre homens e mulheres:

> Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho e Constitucional. Recepção do art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho pela Constituição Federal de 1988. Constitucionalidade do intervalo de 15 minutos para mulheres trabalhadoras antes da jornada extraordinária. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia.

Mantida a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso não provido.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 528 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet.

2. O princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual.

3. **A Constituição Federal de 1988 utilizou-se de alguns critérios para um tratamento diferenciado entre homens e mulheres: i) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; ii) considerou existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência física da mulher; e iii) observou um componente social, pelo fato de ser comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma**.

4. **Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças**.

(...)

(STF, Tribunal Pleno, RE 658312, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 27.11.2014, Divulgado em 09.02.2015, Publicado em 10.02.2015 - grifos aditados).

Justamente com o intuito de tentar reparar, de alguma forma, as discriminações historicamente sofridas pelas mulheres – oriundas da patente desigualdade de gênero que assola o país – é que o legislador constituinte, até a EC n. 103/2019, ao tratar da Previdência Social, sempre optou por reduzir o requisito de tempo de inativação das mulheres, seja pelo fator idade ou tempo de contribuição.

Pelo exposto, é de fácil percepção que a EC n. 103/2019 deixou de estabelecer critérios diferenciados de inativação entre homens e mulheres *sem qualquer respaldo fático (com base em dados concretos), histórico ou jurídico*, além de ter ferido princípios e direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna.

Ignorar as desigualdades de gênero que ainda afligem a sociedade brasileira é penalizar parte considerável da população, sem sequer oferecer em contrapartida alternativas para tentar dirimir os problemas que ocasionam tais desigualdades.

Dessa forma, enquanto a irrefutável desigualdade de gênero persistir, o diferencial de idades e demais requisitos de inativação, como mecanismo de valorização do trabalho da mulher policial, é medida que se impõe.

IV. MEDIDA CAUTELAR

A hipótese dos autos comporta a possibilidade de concessão de medida cautelar, consistente na suspensão da eficácia de expressões constantes nos dispositivos impugnados, haja vista a *plausibilidade do direito* e *perigo da demora*.

A medida busca, em síntese, garantir às **mulheres policiais que ingressaram antes da promulgação da EC n. 103/2019** o direito de se aposentarem após cumpridos todos os requisitos exigidos da LC n. 51/1985, mediante o atingimento da idade mínima de **50 (cinquenta) anos de idade,** e não 55 (cinquenta e cinco), como inconstitucionalmente determinado pela EC n. 103/2019 (*caput* do art. 5º da EC n. 103/2019).

De igual modo, busca-se garantir às **mulheres policiais que ingressaram antes da promulgação da EC n. 103/2019** o direito de se beneficiarem da *"regra do pedágio"* após completarem **48 (quarenta e oito) anos de idade**, ou seja, 5 (cinco) anos a menos da idade mínima exigida dos homens policiais (§3º do art. 5º da EC n. 103/2019).

Finalmente, busca-se garantir às **mulheres policiais que ingressaram após a promulgação da EC n. 103/2019** a possibilidade de se aposentarem mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: **50 (cinquenta) anos de idade, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial** – garantindo-se também a aplicação da diferença de 5 (cinco) anos em relação aos demais requisitos exigidos dos homens policiais (inciso I do §2° do art. 10 da EC n. 103/2019).

Em síntese, trata-se de medida que busca evitar que milhares de mulheres policiais sejam impedidas de se beneficiar de regras previdenciárias até que sobrevenha o julgamento de mérito do presente feito. Afinal, historicamente, devido aos *fatores sociais* e *biológicos*, **sempre foi conferido às servidoras públicas o direito de se aposentarem com 5 (cinco) anos a menos que os homens integrantes das mesmas carreiras**, seja em relação ao fator idade, seja em relação ao fator tempo de contribuição.

A **plausibilidade do direito** foi *amplamente* demonstrada pelos argumentos expostos, que evidenciam a grave ofensa, pela EC n. 103/2019, a diversos dispositivos constitucionais (artigos 1º, inciso III; 3º, inciso IV; 5°, *caput*, inciso I e §1°; 6º, *caput*; 60, §4º, inciso IV, da CF), ocasionada pela ausência de diferenciação de gênero para fins de aposentadoria dos integrantes das Carreiras Policiais.

A inconstitucional equivalência de tratamento entre homens e mulheres policiais conferida pela Emenda se mostra extremamente nociva para as servidoras, especialmente àquelas que ainda são mães de família – e que diariamente colocam em risco a sua própria vida para conferir maior segurança à sociedade.

Ademais, como exaustivamente demonstrado, os dispositivos impugnados são ***incompatíveis*** com a Constituição, já que **(i)** afrontam os *princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso social, da isonomia material e da máxima eficiência e efetividade dos direitos fundamentais*, tidos como pilares do Estado Democrático de Direito; e **(ii)** violam **cláusula pétrea**, pois corrompem o núcleo essencial de direitos fundamentais ao permitir a equivalência *formal* de tratamento entre homens e mulheres integrantes das Carreiras Policiais para fins de aposentadoria.

Como a previdência social é direito fundamental garantido constitucionalmente a todo servidor público, em razão do preceito da máxima eficiência e efetividade dos direitos fundamentais, é *irrazoável* perpetuar a situação ora experimentada pelas mulheres policiais, sob pena de culminar no agravamento do retrocesso social implementado pelos dispositivos impugnados.

Por óbvio, permitir que as mulheres policiais sejam obrigadas a cumprir a mesma proporção de idade, de tempo de contribuição ou de atividade estritamente policial exigidos dos homens policiais para se inativar implica gravíssima lesão a direito fundamental a elas garantido pela Carta Magna – *isonomia material.*

Como já dito, o *princípio da vedação ao retrocesso social*, corolário da dignidade da pessoa humana, da isonomia material e da máxima eficácia e efetividade dos direitos fundamentais **impede que as conquistas relativas aos direitos fundamentais já alcançadas pelo cidadão ou pela sociedade que ele integra sejam desconstituídas**.

No entanto, por opção exclusiva do constituinte derivado, as mulheres policiais, que se submetem, pela natureza da *atividade estritamente policial,* a serviço desgastante, insalubre e perigoso, prejudicial à sua saúde e à sua integridade física, foram preteridas pela fixação de critérios de inativação idênticos aos exigidos dos homens integrantes da mesmas Carreiras, o que não ocorreu com as demais servidoras públicas do país.

Quanto ao **perigo da demora**, este é evidente, porquanto desde a entrada em vigor da EC n. 103/2019 as mulheres policiais **são obrigadas a permanecer mais tempo expostas a atividades de alto risco**, apenas para cumprirem requisitos a ela impostos de forma absolutamente inconstitucional.

Vale mencionar que às servidoras públicas em geral foi assegurado o direito de se aposentarem com menos tempo de serviço ou de idade, se comparado aos homens integrantes das mesmas carreiras; por outro lado, **as mulheres policiais foram *formalmente* equiparadas aos homens policiais para fins de aposentadoria, e, agora, sem a necessária diferenciação de gênero garantida pela ordem constitucional vigente, estão impossibilitadas de se aposentarem.**

Para exemplificar a urgência da questão, imagine-se o seguinte caso hipotético: uma **servidora pública policial**, ingressa no serviço público antes da promulgação da EC n. 103/2019, conta *atualmente* com exatos **(i) 24 (vinte e quatro) anos de contribuição**, **(ii) 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial e (iii) 45 (quarenta e cinco) anos de idade.**

É possível constatar que a respectiva servidora policial, não fosse a Reforma da Previdência, estaria na *iminência* de se aposentar segundo as regras da LC n. 51/1985, que impõem o preenchimento dos seguintes requisitos: **25 anos de contribuição e, pelo menos, 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial** (art. 1°, inciso II, alínea b, da LC n. 51/1985[25]).

Faltaria, portanto, apenas **1 (um) ano de contribuição para a aposentação voluntária da policial, já que não se exigia o requisito da idade mínima para integrantes das Carreiras Policiais.**

---

[25] Art. 1º O servidor público policial será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) (...)

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) (...)

b) **após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.** (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

No entanto, com a promulgação da EC n. 103/2019 e a instituição do requisito da **idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para todos os integrantes das Carreiras Policiais**, que equiparou *inconstitucionalmente* homens e mulheres, a policial do caso paradigma **terá que permanecer na ativa por mais 9 (nove) anos, no exercício de atividades perigosas e altamente desgastantes, que colocam em risco a sua sanidade física e mental.**

Não se pretende, por meio desta ADI, questionar o maior tempo de exposição a que os policiais terão que se submeter em razão do estabelecimento da idade mínima, muito embora a introdução desse requisito desnature o próprio instituto da *aposentadoria especial,* já que os policiais terão que se submeter a muito mais tempo de atividade sobrepujante – o que certamente não foi o objetivo do legislador constitucional.

O que se questiona, precisamente, é a flagrante inconstitucionalidade no estabelecimento de um mesmo requisito para homens e mulheres policiais, que desconsidera as suas diferenças sociais e fisiológicas e os equipara *formalmente* para fins previdenciários.

No exemplo trazido, caso a Reforma da Previdência tivesse preservado a devida diferenciação de **5 (cinco) anos a menos entre homens e mulheres policiais**, como fez com as demais servidoras públicas inseridas no regime geral, **a idade mínima a ser exigida da mulher policial seria de 50 (cinquenta) anos. Assim, a servidora policial permaneceria na ativa por apenas mais 4 (quatro) anos.**

Por todas as razões expostas nesta ação, é lógico deduzir que a EC n. 103/2019 impôs **severos obstáculos** às mulheres integrantes das Carreiras Policiais que estavam na **iminência** de cumprir os requisitos exigidos pela LC n. 51/1985 para se aposentarem (tempo de contribuição e tempo de serviço em atividade estritamente policial). Atualmente, centenas de mulheres policiais estão **impedidas de se aposentar** em decorrência da exigência de novos requisitos manifestamente inconstitucionais – ante a equivalência *formal* de gênero imposta.

Por tudo, estão demonstrados os requisitos necessários à concessão de medida cautelar, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei n. 9.868/1999 e nos termos dos pedidos a seguir.

V. PEDIDOS

Por todo o exposto, a ADEPOL do BRASIL requer:

1) seja a presente *Ação Direta de Inconstitucionalidade* recebida e processada, com os documentos que a instruem, nos termos das alíneas "a" e "p" do inciso I do art. 102 e do inc. IX do art. 103 da Constituição Federal e do inciso IX do art. 2° e do art. 3° da Lei n. 9.868/1999;

2) seja tramitado de forma abreviada o presente feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, em razão da manifesta relevância da matéria posta e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica;

3) seja concedida medida liminar acautelatória, em caráter de urgência e independentemente da oitiva dos órgãos ou autoridades das quais emanou a EC n. 103/2019, para:

> 3.1) suspender a eficácia da expressão *"para ambos os sexos"*, constante no ***caput* do art. 5° da EC n. 103/2019**, fixando-se interpretação conforme para que as mulheres possam se aposentar após atingido o requisito etário de 50 (cinquenta) anos de idade, ou seja, 5 (cinco) anos a menos da idade exigida dos homens policiais;
>
> 5.b) suspender a eficácia da expressão *"aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade"*, constante no **§ 3° do art. 5° da EC n. 103/2019**, fixando-se interpretação conforme para que as mulheres possam se beneficiar da *"regra do pedágio"* aos 48 (quarenta e oito) anos de idade, ou seja, 5 (cinco) anos a menos da idade exigida dos homens policiais;

5.c) suspender a eficácia da expressão *"para ambos os sexos"*, constante no **inciso I do §2° do art. 10 da EC n. 103/2019,** fixando-se interpretação conforme para que as mulheres possam se aposentar após cumpridos 50 (cinquenta) anos de idade, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, ou seja, 5 (cinco) anos a menos do que exigido dos homens policiais;

4) sejam solicitadas informações ao Congresso Nacional, e sejam ouvidos, ainda, *sucessivamente*, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, em consonância com os artigos 6° e 8° da Lei n. 9.868/1999.

5) seja, ao final, confirmada a medida cautelar e julgados procedentes os pedidos para declarar, em definitivo:

5.a) a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto da expressão *"para ambos os sexos"*, constante no ***caput* do art. 5° da EC n. 103/2019**, fixando-se interpretação conforme para que as mulheres possam se aposentar após atingido o requisito etário de 50 (cinquenta) anos de idade, ou seja, 5 (cinco) anos a menos da idade exigida dos homens policiais;

5.b) a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto da expressão *"aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade"*, constante no **§ 3° do art. 5° da EC n. 103/2019**, fixando-se interpretação conforme para que as mulheres possam se beneficiar da *"regra do pedágio"* aos 48 (quarenta e oito) anos de idade, ou seja, 5 (cinco) anos a menos da idade exigida dos homens policiais;

5.c) a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto da expressão *"para ambos os sexos"*, constante no **inciso I do §2° do art. 10 da EC n. 103/2019,** fixando-se interpretação conforme para que as mulheres possam se aposentar após cumpridos 50 (cinquenta) anos de idade, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, ou seja, 5 (cinco) anos a menos do que exigido dos homens policiais;

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais.

Requer, outrossim, que das futuras publicações conste o nome da advogada Deborah de Andrade Cunha e Toni, OAB/DF 43.145.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília, 2 de outubro de 2024.

Deborah de Andrade Cunha e Toni
OAB/DF 43.145

Isadora Rodrigues de Menezes
OAB/DF 44.871

Letícia Cicchelli de Sá Vieira
OAB/DF 72.949

Viviane Gonçalves Queiroz
OAB/DF 78.186